

1008251-27.2021.8.26.0269

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Roberto Brandão Galvão Filho

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/03/2022

... por suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes no dia 17/07/2020. Sustenta a autora que seu veículo GM/Meriva Maxx, placas PFX-2489, modelo ano 2012, cor branca, foi apreendido e posteriormente liberado em 18/11/2020, porém, teve a peça bobina de ignição furtada durante a estadia no local em que estava guardado sob a responsabilidade do Estado, o que lhe causou prejuízos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Carlos Cardoso, sn, Itapetininga-SP - cep 18213-540

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1008251-27.2021.8.26.0269 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008251-27.2021.8.26.0269

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Juliana da Silva Soares dos Santos

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberto Brandão Galvão Filho

VISTOS,

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

No mérito, a presente ação indenizatória por danos materiais e morais é improcedente.

Infere-se na narrativa dos fatos que a autora e seu companheiro foram presos em flagrante por suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes no dia 17/07/2020.

Sustenta a autora que seu veículo GM/Meriva Maxx, placas PFX-2489, modelo ano 2012,

cor branca, foi apreendido e posteriormente liberado em 18/11/2020, porém, teve a peça bobina de ignição furtada durante a estadia no local em que estava guardado sob a responsabilidade do Estado, o que lhe causou prejuízos de ordem material e moral.

Em contestação, a fazenda pública requereu a improcedência dos pedidos constantes na exordial.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte requerente, entendo que razão não lhe assiste.

O conjunto probatório angariado aos autos não demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto dano no veículo de propriedade da requerente e a conduta culposa da parte requerida.

As provas coligidas aos autos não corroboram a versão apresentada pela parte requerente de que seu veículo teve peça furtada, quando estava sob guarda e responsabilidade do poder público.

Razão assiste a parte requerida no que concerne a falta de comprovação dos danos. O documento de fls. 53/54, consistente em auto de entrega de veículo, demonstra que o mesmo foi entregue para a autora em 18/11/2020, não havendo naqueles autos nenhuma informação sobre suposta depreciação ou falta de peça no automóvel.

Os documentos de fls. 69 e 70, demonstram a realização de serviços no veículo da parte autora nos dias 15/09/2021 e 22/09/2021, portanto, mais de 10 meses após a entrega do automóvel.

A nota fiscal juntado aos autos às fls. 69, consta a realização de diversos serviços e troca de peças, porém, não consta a troca ou compra da peça que supostamente foi furtada, ou seja, bobina de ignição.

Já a nota fiscal de fls. 70, tem como natureza da operação "venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros", não comprovando qual peça foi adquirida pela parte autora.

Não resta dúvida de que os reparos no veículo da autora não foram em decorrência do período em que esteve sob guarda e responsabilidade do Estado.

O pedido de indenização por lucros cessantes também não comporta acolhimento, uma vez que as provas coligidas aos autos não comprovam que a parte autora ficou incapacitada de exercer sua atividade profissional.

O fato de a parte autora alegar que exerce atividade de motorista não justifica o pedido de indenização por lucros cessantes, considerando que este pedido dependia de comprovação de que o veículo ficou parado para conserto por conduta culposa ou dolosa da requerida, bem como cabia ainda a comprovação de que o veículo era utilizado regularmente para o desempenho de sua profissão.

Assim sendo, forçoso concluir que a parte autora não comprovou satisfatoriamente os danos por lucros cessantes postulados na exordial.

A prova testemunhal produzida em audiência foi incapaz de infirmar as alegações contidas na contestação, anotando-se que a testemunha não soube informar sobre a peça que teria sido subtraída do veículo da autora.

O pedido de indenização por danos morais não comporta acolhimento.

No caso vertente cabia a parte autora demonstrar a existência de dano moral, a conduta ilícita da parte requerida e o nexo de causalidade entre ambos, a fim de justificar sua pretensão indenizatória.

Ademais, os fatos narrados na inicial não caracterizam a ocorrência de danos morais, pois retratam mero dissabor da vida cotidiana, o que não trouxe qualquer dano de ordem subjetiva a parte requerente.

A parte autora não pode ser beneficiada com o recebimento de vultosa indenização por conta de mero dissabor da vida cotidiana, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa e, desvirtuar a dor moral e os pleitos de reparação por danos desta natureza.

Assim sendo, forçoso concluir que o dissabor experimentado pela parte autora retrata mero acontecimento da vida cotidiana e, não enseja qualquer consequência de ordem psicológica.

Frise-se que, a requerida comprovou o fato impeditivo ao direito da autora, na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Na ausência de provas acerca da conduta culposa imputada à requerida a

improcedência da ação é medida de rigor.

Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente procedente a presente ação de reparação de danos materiais e morais, com fundamento no artigo 487, I do CPC.

Isento as partes do pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

P.I.

Itapetininga, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA